INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO

LA TRONCAL ISTLT.

UNIDAD DE BIENESTAR INSTITUCIONAL

ACCIONES AFIRMATIVAS

Periodo Académico: 2024-1
Responsable: Ing. Agr. Arturo Palacios García Mtr.

Año: 2024

NORMATIVA DE ACCIONES AFIRMATIVAS DEL ISTENA

RESOLUCION NRO.ISTENA-OCS-2023-I-C-012-027

EL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR DEL

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LA TRONCAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 11, número 2, de la Constitución de la República del Ecuador establece como principio de aplicación de los derechos que: "Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará políticas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad";

Que, el artículo 27 de la Carta Magna ecuatoriana preceptúa: "La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria,

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional."

Que, el artículo 26 de la Norma Fundamental del Estado reconoce y garantiza a la educación como un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e

inclusión social y condición indispensable para la vida;

Que, el artículo 47, número 7, garantiza como derecho de las personas con discapacidad el acceso a una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para si integración y participación en igualdad de condiciones, garantizando para las mismas un trato diferenciado y especial que permita una educación especializada, así como las pertinentes garantías de accesibilidad y acceso;

Que, el artículo 70 de la Norma Constitucional ordena que el Estado deberá formular y ejecutar políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, con la consecuente obligación de incorporar el enfoque de género en planes y programas;

Que, el artículo 83, número 10 de la Constitución de la República establece como deber y responsabilidad de los ecuatorianos promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones interculturales;

Que, el artículo 341 de la Norma Fundamental Ecuatoriana dispone la obligación del Estado de generar condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, particularmente la igualdad en la diversidad y la no discriminación, priorizando su acción hacia los grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o discapacidad;

Que, el artículo 351 de la Carta Constitucional del Estado establece que el Sistema de Educación Superior se regirá, entre otros, por el principio de igualdad de oportunidades;

Que, el artículo 71 de la Ley Orgánica de Educación Superior determina que el principio de igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema,

sin discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica, de movilidad o discapacidad;

Que el Instituto Superior Tecnológico La Troncal se rige bajo los siguientes principios: Principio de Igualdad, Principio de Equidad y Protección, Principio de Participación y no discriminación, Principio de Interculturalidad, Principio de Desarrollo Integral e Incluyente,

Principio de Progresividad y no regresión, Discriminación, Equidad, Género, Igualdad, Inclusión, Interculturalidad, Paridad, Grupos históricamente excluidos o discriminados.

Que, es necesario crear la normativa que regule las políticas y procedimientos de acción afirmativa, del Instituto Superior Tecnológico La Troncal. En ejercicio de sus atribuciones y facultades, el OCS del Instituto Superior La Troncal resuelve:

EXPEDIR EL REGLAMENTO DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN AFIRMATIVA

TÍTULO I

GENERALIDADES, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

CAPÍTULO I

ÁMBITO, OBJETO, FINES

ART. 1.- DEL ÁMBITO. - La aplicación del presente reglamento es a nivel interno de la institución, el cual servirá como sustento legal para establecer y desarrollar las políticas y procedimiento de acción afirmativa.

ART. 2.- DEL OBJETO. - Establecer políticas y procedimientos relativos a la acción afirmativa, para el cual el Instituto Superior Tecnológico La Troncal desarrollará mecanismos a través del personal encargado que garanticen la consecución de los mismos.

ART.3.- DE LOS FINES. - El presente reglamento tiene como finalidad eliminar aquellos obstáculos que puedan impedir o dificultar el acceso de los grupos que han sido objeto de discriminación en el pasado, permitiendo al personal docente, estudiantes, administrativos y demás personal el acceso en condición de igualdad de condiciones.

CAPITULO II

DE LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN AFIRMATIVA

ART. 4.- DE LA ACCIÓN AFIRMATIVA. - La finalidad de la acción afirmativa es establecer medidas que permitan alcanzar la igualdad de oportunidades en todos los sectores ya sea público y privado, en los ámbitos de la educación, salud, laboral y demás sectores existentes. Las personas que hayan atravesado por algún tipo de discriminación se verán protegidas por este tipo de políticas que aseguraran efectivizar sus derechos.

ART. 5 DE LAS POLÍTICAS DE ACCIÓN AFIRMATIVA A LOS ESTUDIANTES.

- El Instituto Superior Tecnológico La Troncal, garantizará a los estudiantes bachilleres un proceso de admisión y egreso en igualdad de oportunidades, para efectivizar esta política se establece los siguientes procedimientos:

a. Proceso de admisión aplicando norma SENESCYT sin ningún tipo de discriminación,

b. Permanencia de los estudiantes desde que inician sus estudios hasta su graduación,

La acción afirmativa institucional como apoyo al estudiante trabajador. - El certificado laboral permitirá al estudiante que desempeña un trabajo, justificar inasistencia durante la primera hora. Es un reconocimiento institucional al esfuerzo que realiza el estudiante para desempeñar

sus actividades académicas combinada a la necesidad de trabajar en una jornada que genera conflicto con el inicio de la jornada académica.

El certificado laboral debe ser emitido por el empleador, indicando el RUC de la empresa, el cargo que desempeña el estudiante, la jornada de trabajo y los teléfonos de contacto; el coordinador académico, verificará la información y dará un informe, de ser favorable; este certificado será aprobado y condicionado de la siguiente manera:

- Solo se justificará la primera hora de clases.

- Se entregará el certificado en secretaría y será desde rectorado emitido el informe con la aprobación o no del mismo.

- El docente emitirá un informe favorable o desfavorable de desempeño del estudiante, y será presentado al coordinador de carrera.

- El estudiante debe registrar asistencia regular a tutorías planificadas por el docente.

- En caso de que el estudiante no ingrese regularmente en el horario establecido para la segunda hora de clases, se dará por anulado el certificado laboral y deberá cumplir con toda la jornada académica.

- En caso que el estudiante tuviera más del 50% de horas de una misma asignatura todos los días a la primera hora, no se podrá dar por aprobado, el certificado laboral.

Para el cálculo de este porcentaje se considera el inmediato superior.

- El representante legal de la empresa que emita el certificado laboral no podrá corresponder al primer o segundo grado de consanguineidad y segundo colateral respecto al estudiante.

- Un informe desfavorable emitido por el docente, será motivo para anular el certificado laboral posterior al análisis del OCS.

- No procede la aprobación de certificados laborales para alumnos becados.

- Los certificados laborales serán receptados cada inicio de período académico, hasta dos semanas de inicio de clase. Tendrán una duración de aprobación de un período académico.

- Un segundo momento para la entrega de certificados será durante la semana de evaluaciones del primer parcial, en caso de ser aprobadas estas no tendrán carácter retroactivo

c. Apoyo al programa de becas estudiantiles,

d. Charlas dirigidas a la comunidad estudiantil enfocadas a la no discriminación y acciones antibullying,

e. Crear una cultura de respeto tendiente a un trato igualitario a los demás

f. Asistencia psicológica integral y

g. Paridad de género en elecciones estudiantiles.

ART. 6.- POLÍTICAS DE ACCIÓN AFIRMATIVA AL CUERPO ACADÉMICO E INVESTIGATIVO. - El Instituto Superior Tecnológico La Troncal garantizará a los profesores e investigadores la política de acción afirmativa, a través de la incorporación de una línea transversal de capacitación y selección docente e investigativa que garantice la formación en derechos humanos, genero e inclusión a través de los siguientes procedimientos:

a. Acceder a la titularidad de la catedra mediante el proceso que la SENESCYT lo establezca en igualdad de oportunidades,

b. No discriminar a ningún docente o investigador en los procedimientos y decisiones del personal que afecten los términos y condiciones de empleo y

c. Acceso a capacitaciones y formación continua sin restricciones.

ART. 7.- POLÍTICAS DE ACCIÓN AFIRMATIVA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. - El Instituto Superior Tecnológico La Troncal garantizará los derechos de todas la personas mediante la siguiente política en la que se garantiza a toda la comunidad educativa la inclusión de las personas sin restricción de edad, discapacidad, etnia, género y diversidad sexual en el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, proveyendo los accesos físicos, tecnológicos y metodológicos adecuados a las diversidades, integrando líneas

específicas de investigación para estudiar su problemática y aportar a la transformación de su realidad. Esto se reflejará a través de los siguientes procedimientos:

a. Realizar diagnósticos sobre las necesidades especiales para la inclusión de las diversidades en infraestructura y equipamiento en el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación.

b. Facilitar el acceso a estos medios desde el enfoque de derechos, con perspectiva de género en el proceso de diseño e implementación de proyectos que involucren actividades de ciencia, tecnología e innovación. Para que de esta manera se facilite la inclusión de las personas sin restricción de edad, discapacidad, etnia, etc.

ART. 8.- POLÍTICA DE ACCIÓN AFIRMATIVA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD. -

El Instituto Superior Tecnológico La Troncal garantizará los derechos de todas las personas que integran comunidad educativa mediante la siguiente política, la cual es generar estrategias de participación de los equipos que ejecutan dichas actividades, priorizando que los campos de acción den respuesta a necesidades específicas de las diversidades. Esta política se evidenciará a través de los siguientes procedimientos:

a. Conformar e integrar a las diversidades a que realicen la vinculación con la comunidad sin ningún tipo de restricción,

b. Priorizar que los campos de acción en los que el Instituto Superior La Troncal realiza vinculación con la colectividad, se trabajen con las necesidades de las diversidades a través de convenios de cooperación.

ART.9. POLÍTICA DE ACCIÓN AFIRMATIVA TALENTO HUMANO. - El Instituto Superior Tecnológico La Troncal garantizará los derechos de todas las personas que integran la comunidad educativa mediante la siguiente política de talento humano, la cual consiste en capacitar periódicamente a los empleados en temas referentes a la relación laboral, fomentando de esta manera la no discriminación a las diversidades. Esta política se ve enmarcada en los siguientes procesos:

a. Charlas laborales enfocadas a temas de no discriminación y la accesibilidad de la diversidad a un empleo digno y adecuado a sus capacidades,

b. Selección de personal sin restricción en igualdad de oportunidades,

c. Acceso de la mujer a cargos directivos, operativos, de servicios en igualdad de oportunidades,

d. Participación del personal directivo, empleados y trabajadores de la institución en eventos socio cultural, deportivo que garanticen el trato igualitario y

e. Prevención de riesgos laborales con enfoque inclusivo a las diversidades.

ART. 10.- POLÍTICAS DE ACCIÓN AFIRMATIVA ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA. - El Instituto Superior Tecnológico La Troncal garantizará a través de su área de gestión administrativa y académica la siguiente política de acción afirmativa la cual se enfoca en potencializar el desarrollo, participación y bienestar de la comunidad educativa institucional. Se evidenciará a través de los siguientes procedimientos:

a. Igualdad de oportunidades, inclusión y no discriminación en el ámbito académico y administrativo de la institución,

b. Inclusión del enfoque de derechos y la perspectiva de género en la formación, capacitación y evaluación de la comunidad educativa en temas que promuevan la inclusión de las diversidades,

c. Implementación y/o adecuación de la infraestructura y equipamiento que permitan la inclusión en docencia, ciencia, tecnología, vinculación con la comunidad y gestión de las personas sin restricción de género, edad, discapacidad, etnia y la demás diversidad.

DISPOSICIONES GENERALES

Todo lo no previsto en el presente reglamento o si se suscitare dudas sobre la interpretación o aplicación del mismo el OCS del Instituto Superior Tecnológico La Troncal lo resolverá.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente reglamento fue aprobado en sesión ordinaria por el Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico La Troncal, el 15 de junio del 2023, según consta en el acta NRO.ISTENA-OCS-2023-I-C-012, mediante RESOLUCION NRO.ISTENA-OCS-2023-I-C-012-027

WALTHER JACINTO JIMENEZ MURILLO

Firmado digitalmente por WALTHER JACINTO JIMENEZ MURILLO
Fecha: 2024.07.02 16:50:31 -05'00'

Mtr. Walter Jacinto Jiménez Murillo

RECTOR

Firmado electrónicamente por: CARLOS FERMIN CASTILLO FREIRE

Abg. Carlos Castillo Freire

SECRETARIO